PARECER Nº 365/2021/CETRAN/SC
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina – DETRAN/SC (SGPE PROCESSO/DETRAN Nº 00106192/2020).
Assunto: Retroatividade da lei mais benéfica no âmbito do processo administrativo punitivo.
Conselheiro Relator: José Vilmar Zimmermann

EMENTA: Parecer do CETRAN/SC n° 87/2009, afirmando a retroatividade da lei mais benéfica no âmbito do processo administrativo punitivo subordinado ao Sistema Nacional de Trânsito - atualidade e aplicação às disposições do CTB e às inovações trazidas pela Lei n° 14.071/2020, que entrarão em vigor em 12/04/2021. Retroatividade da lei mais benéfica – garantia fundamental consagrada constitucionalmente no art. 5°, inciso XL - questão de ordem pública – aplicação *ex officio* – obrigatoriedade. Situações em que não se aplica a retroatividade da lei nova mais favorável – fundamentação estampada no Parecer do CETRAN/SC n° 302/2016.

1. Consulta:

Cuida-se de consulta formulada pela Direção do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina – DETRAN/SC, que tramita no SGPE por meio do processo DETRAN 00106192/2020.

A Consulta é formatada com as seguintes indagações:

a) Retroagirá a todos os Processos de Suspensão do Direito de Dirigir pendentes de instauração (sem Portaria inaugural)?

b) Aplicar-se-á a todos processos já instaurados e pendentes de decisão ou recursos?

c) Alcançará as penas já aplicadas, não passível de recurso e em fase executória?

d) Aos Processos de Suspenssão do Direito de Dirigir passíveis de prescrição durante a *vacatio legis*, qual a interpretação que deverá ser adotada pelas autoridades de trânsito?

É a síntese do essencial.

2. Fundamentação:

A lei n° 14.071 foi publicada no dia 14.10.2020 e a *vacatio legis* está determinada no seu art. 7°, onde consta a regra segundo a qual "**esta Lei entra em vigor <u>após decorridos</u> 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial**.

A Lei de Introdução às Normas de Direito, de n° 4.657/1942, definiu em seu art. 1° o entretempo necessário para a entrada em vigor das leis, sem detalhar a forma de

contagem de tal prazo. Sobreveio a Lei Complementar n° 95/1998[1] (com alterações imposta pela posterior LC n° 107/2001) e sanou tal lacuna ao estabelecer, em seu art. 8°, §§ 2° e 3°, que "a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral", e que "as leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula 'esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial".

Entende-se necessárias as pré-anotadas observações, para que não restem dúvidas quanto a implantação efetiva do novo regramento, mormente no tocante às regras mais benéficas.

A consulta busca subsídios para a implementação das relevantes alterações normativas impostas ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que ocorrerá no dia 12 de abril do ano em curso, com a entrada em vigor da lei n° 14.071, publicada no dia 14 de outubro de 2020.

A questão de fundo da consulta, posta a estudo e deliberação neste Órgão Colegiado, versa sobre a retroatividade da lei mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador. Isto é, se o direito administrativo sancionador é guarnecido pela mesma lógica do direito penal e se é dirigido pelo direito e pela garantia fundamental da retroatividade da lei mais benéfica, consagrados no art. 5°, inciso XL, da Constituição Federal.

Anota-se, de início, que o Parecer n° 87, deste egrégio Conselho, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária n.º 026, realizada em 30 de junho de 2009, encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência pátrias contemporâneas e se aplica integralmente ao caso posto em estudo e deliberação.

No entanto, novas situações práticas foram anotadas na presente consulta e que não foram vislumbradas naquele estudo.

Assim, para facilitar e otimizar a pesquisa, o texto daquele parecer será repetido adiante, com breve acréscimo, o que resultará na sua superação formal.

Abram-se aspas ao Parecer do CETRAN/SC n° 87/2009:

"(...)**EMENTA:** O advento de uma lei atenuando a penalidade cabível decorrente de infração de trânsito deve retroagir para aquelas relações jurídicas ainda não definitivamente constituídas, ainda que o fato seja pretérito. Superado o Parecer/CETRAN/SC nº 069/2007.

I. Consulta:

[1] Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.

1. Cuida-se de estudo de interesse do Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina sobre a possibilidade de aplicar-se a Lei 11.334/2006 às infrações cometidas antes de 26 de julho de 2006.

2. Revela-se importante este estudo, porque o Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN, para tentar pacificar a matéria, encaminhou estudo que culminou na aprovação por maioria de votos do Parecer nº 069/2007, onde se firmou entendimento da não aplicação da lei mais benéfica, entretanto, este colegiado evoluiu no seu entendimento e passou a aplicar a lei mais benéfica àquelas relações jurídicas iniciadas antes do advento da nova lei, porém ainda não definitivamente constituídas.

3. Assim, o Parecer nº 069/2007 não mais traduz o entendimento da maioria dos Conselheiros, não sendo conveniente mantê-lo norteando a aplicação da norma legal supracitada no Estado de Santa Catarina.

4. Com fulcro ao art. 14, III do CTB, quanto à competência deste Conselho em responder consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito, passo a discorrer sobre a matéria.

II. Fundamentação técnica:

5. Este Conselho já foi palco de acalorados debates sobre a possibilidade da Lei mais benéfica, publicada após a data do cometimento da infração, retroagir para beneficiar o infrator que ainda não tenha cumprido a reprimenda imposta com base na Lei antiga que lhe era mais severa.

6. Como dito acima, num primeiro momento aprovou-se por maioria o Parecer nº 069/2007, contrário à aplicação retroativa da Lei 11.334/2006, e posteriormente, também por maioria de votos, adotou-se o entendimento de que se deve retroagir a norma mais benéfica às demandas ainda não definitivamente constituídas.

7. De minha parte, tenho que a citada norma jurídica deve incidir para abrandar a pena aplicada posteriormente. Primeiro, porque indiscutivelmente se trata de lei penal que, segundo Carlos Maximiliano, “compreende todas as normas que impõem penalidades, e não somente as que alvejam os delinqüentes e se enquadram em Códigos criminais. Assim é que se aplicam as mesmas regras de exegese para os regulamentos policiais, as posturas municipais e as leis de finanças, quanto às disposições cominadoras de multas e outras medidas repressivas de descuidos culposos, imprudências ou abusos, bem como em relação às castigadoras dos retardatários no cumprimento das prescrições legais” (Hermenêutica e Aplicação do Direito – pág. 328/329 – Forense – nona edição).

8. Depois, porque as normas jurídicas devem sempre ser voltadas para o futuro como expressão do imperativo da segurança jurídica. Entretanto, ressalto que não se pode ignorar que a própria Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, XL a retroatividade da lei benigna, *in verbis*: “A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

CETRAN/SC – Av. Almirante Tamandaré, 480, 4º andar, sl 402 - Coqueiros, Florianópolis, SC - CEP 88080 – 160
www.cetran.sc.gov.br

9. Por isso “desde que a regra se dirige aos juízes e legisladores, não há discutir-se se abrange os casos em que se já proferiu julgamento, ou em que já passou em julgado a decisão”, ensina Pontes de Miranda que acrescenta: “Não importa saber se já houve condenação, ou se já passou em julgado a sentença de condenação. A Constituição não distinguiu. Enquanto não se executou toda a pena, enquanto pode ser beneficiado o condenado, a lei nova incide e pode, portanto ser invocada” (Comentários à Constituição de 1946 – tomo V- pág. 342 – Borsoi- 1960).

10. Temos então que qualquer lei punitiva posterior, desde que mais favorável, deve ser aplicada às infrações passadas, sejam de qualquer ordem – penal ou administrativa – enquanto “não se executou toda a pena, enquanto pode ser beneficiado o condenado”.

11. Ademais, é certo que as alterações legislativas têm sua razão de ser exatamente para aperfeiçoar situações que se encontram gastas ou desproporcionais à realidade social, uma vez que o direito acompanha o fato social.

12. O fato de o dispositivo constitucional mencionar a lei penal, não autoriza o entendimento restrito à aplicação de tal princípio somente à seara criminal, uma vez que se trata de princípio de sobre direito, aplicável a todo o ordenamento jurídico, mormente quando se estivesse a tratar de penalidade.

13. Não se pode negar o caráter repressivo das normas administrativas que definem as infrações de trânsito e cominam as respectivas penalidades, pertencendo ao campo denominado Direito administrativo penal. Em consequência, estão sujeitas às regras resultantes da adoção do principio da estrita legalidade em matéria penal, e entre estas regras está a de que a lei nova de natureza repressiva (administrativa ou tributária penal), desde que mais benéfica, deve ser aplicada aos casos anteriores.

14. Embora não se encontre norma estabelecendo que a lei administrativa mais benéfica deva retroagir, o processo hermenêutico deve ser conduzido para além dos limites desse simples procedimento interpretativo.

15. Devemos fazer uma interpretação mais abrangente da legislação. Ainda que a CRFB/88 somente contemple, expressamente, a retroatividade da lei penal mais benéfica, a boa hermenêutica sinaliza para a aplicação retroativa das demais normas de natureza punitiva, que devem ser tratadas como se penal fossem, como por exemplo, o Código Tributário Nacional que dispõe:

> Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
> I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
> II – **tratando-se de ato não definitivamente julgado**:
> a) quando deixe de defini-lo como infração;
> b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão desde que não tenha sido fraudulento e não

> tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
> c) **quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática**. (grifo nosso)

16. Em virtude desse dispositivo do CTN, que tem natureza administrativa, formou-se a jurisprudência no sentido da aplicação retroativa da multa moratória benéfica, expressa nos termos da ementa do julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça adiante transcrita:

> **PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – MULTA MORATÓRIA – REDUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 61 DA LEI 9.430/96 A FATOS GERADORES ANTERIORES A 1997 – POSSIBILIDADE – RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA – ART. 106 DO CTN. O Código Tributário Nacional, por ter natureza de lei complementar, prevalece sobre lei ordinária, facultando ao contribuinte, com base no art. 106 do referido diploma, a incidência da multa moratória mais benéfica, com a aplicação retroativa do art. 61 da Lei 9.430/96 a fatos geradores anteriores a 1997** (STJ - Resp. 542766/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 21/03/2006, p. 111). (grifo nosso)

17. Também o Direito Previdenciário prioriza a mesma inteligência, conforme se depreende da ementa do julgado a seguir colacionado:

> **116065758 – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA LEI Nº 9.032/95 – RETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – 1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC, pois o eg. Tribunal a quo apreciou toda a matéria devolvida. 2. É cediço que o percentual de 50% (cinqüenta por cento) estabelecido pela Lei nº 9.032/95, que altera o § 1º, do art. 86, da Lei nº 8.213/91, incide sobre os benefícios já concedidos sob a égide da legislação anterior, conforme jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte de Justiça. 3. Recurso do INSS a que se nega provimento.** (STJ – RESP 243388 – SP – 6ª T. – Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa – DJU 13.09.2004 – p. 00297) JCPC.535 JLBPS.86 JLBPS.86.1 (grifo nosso)

18. Vê-se que nossos tribunais não tratam a retroatividade da lei como sendo instituto exclusivo do direito penal-criminal. Observa-se que admitem sua aplicação também nos demais ramos do direito, sempre que se estiver a tratar de penalidades, inclusive aquelas decorrentes de infração de trânsito.

19. Especificamente quanto à aplicação retroativa da Lei 11.334/2006, dentre inúmeros julgados temos:

> Do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR MAIS FAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE IN MITIOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DAS PENALIDADES. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. – A.I. n.º 70018831016-TJRS.

E ainda:

> AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR MAIS FAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE "IN MITIOR". ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DAS PENALIDADES. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME. AI n.º 70017671671 – TJRS.

Do Tribunal de Justiça de do Mato Grosso do Sul:

> APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO – APREENSÃO DA CNH – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ART. 218, I, DO CTB – LEI N. 11.334/06 – NOVA REDAÇÃO – LEI MAIS BENÉFICA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – MULTA – AFASTADA – RECURSO PROVIDO – É desnecessária a manifestação expressa dos dispositivos legais utilizados para a conclusão do julgamento. Sobrevindo Lei mais benéfica que retira a pena de suspensão do direito de dirigir do art. 218, I, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não esteja acobertado pela res judicata. Não evidenciado o intuito protelatório do embargante, deve ser afastada a multa de 1% aplicada sobre o valor da causa. (TJMS – AC-O 2006.020629-1/0000-00 – Dourados – 2ª T.Cív. – Rel. Des. Luiz Carlos Santini – J. 16.01.2007).

20. O Tribunal de Justiça de nosso Estado também tem se manifestado sobre a retroatividade da Lei 11.334/2006, dentre muitos outros, citamos o julgamento da Apelação Cível em Mandado de Segurança número 2007.019676-6, da Capital, relatado pelo Desembargador Luiz Cezar Medeiros, nos seguintes termos:

> ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PENALIDADE ALTERADA POR LEI POSTERIOR DURANTE O CUMPRIMENTO DA RESTRIÇÃO DE DIREITOS – RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA – Se durante o cumprimento de penalidade decorrente de infração de trânsito sobrevem lei atenuando a gravidade do ilícito administrativo e minorando a sanção imposta, impõe-se a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu (CF, art. 5º, § 1º).

21. Neste momento, vem a calhar mencionar precedente do egrégio Superior

Tribunal de Justiça, no qual, numa passagem proferida embora ao modo de um *obter dictum*, assentou o voto de relação do Ministro Luiz Fux:

> [...] há de se considerar que, no caso *sub examine*, a penalidade prevista no art. 218, I, 'b', do CTB (Lei 9.503/97), restou alterada pela Lei 11.334, de 25 de julho de 2006, de sorte que, no caso dos autos, deixou de configurar infração gravíssima – com aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir -, para ser considerada infração grave – passível de aplicação de multa pecuniária. Desta sorte, a alteração legislativa reflete uma mudança nos padrões valorativos, como reconhecimento de que a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir seria desproporcional à infração de trânsito cometida. (REsp 804.648 - 1 a Turma).

22. Importante mencionar que, em processo que também versava sobre as penalidades administrativas, o Ministro Paulo Medina, nos autos do Recurso em Mandado de Segurança nº 19.942/PE[2], afirmou que:

> O princípio da irretroatividade da lei não encontra mais guarida no Direito Administrativo Pós-Moderno. Impera, na atualidade, devido à forte influência do Direito Internacional, o 'princípio da prevalência da norma mais favorável ao cidadão'. [...] Esse mesmo princípio, desde 1940, já foi incorporado no Direto Penal brasileiro, sendo consignado em norma expressa (art. 2º, parágrafo único), segundo o qual a norma mais favorável pode retroagir, para beneficiar o agente. Assim, com fundamento no princípio da prevalência da norma mais favorável ao cidadão, que vem sendo sedimentado na doutrina administrativa, independentemente de as penalidades de licenciamento a bem da disciplina terem sido aplicadas aos Recorrentes, na vigência do Decreto 20.910/32, reconheço-lhes o direito líquido e certo de apreciação do mérito de seu pedido de revisão, na via administrativa, com base no art. 40, § 1º e 2º, I, da Lei Estadual nº 11.817/2000.

23. Ao comentar a respeito da retroatividade da norma administrativa benéfica, FÁBIO MEDINA OSÓRIO[3] estabelece alguns critérios, a saber:

> Primeiro, evidentemente, que o critério preponderante é aquele adotado pelo legislador, que pode estabelecer expressamente a retroatividade de norma mais favorável. Se há essa previsão, nenhum debate pode ser instaurado validamente.
>
> Em segundo lugar, há que se atentar ao conteúdo das valorações

---

[2] (STJ, RMS 19942 / PE, 6ª Turma, Rel. Min. PAULO MEDINA, j. em 06/10/2005, unânime, DJU de 21/11/2005, p. 301).

3 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 277/278;

> subjacentes à norma jurídica inovadora e a norma substituída. Se há uma mudança radical de valores, se o legislador modifica uma orientação axiológica tida, em regra, como permanente, em face de critérios científicos ou de profundas alterações nos paradigmas sociais, é possível cogitar de retroatividade das normas mais benéficas, sob o influxo do princípio da igualdade, diante do silêncio da lei.
>
> Sem embargo, se o próprio legislador prevê a irretroatividade da norma administrativa mais favorável, resulta inviável reconhecer a retroatividade, pois a igualdade não opera abstratamente, ao arrepio dos critérios legais, salvo no caso de atuação comprovadamente arbitrária e desarrazoada do Poder Legislativo, situação que poderia, obviamente, ser controlada pelo Poder Judiciário. (2)

24. Interpretando a retroatividade da Lei 11.334/2006, o Doutor João José Leal[4] nos ensina:

> [...] Cabe ressaltar que estamos tratando de uma relação jurídica de direito público, caracterizada pelo poder estatal de impor, imperativamente, o sistema de regras necessárias ao controle e segurança no trânsito. Para tanto - e a fim de cumprir uma de suas relevantes funções - tem o Estado o poder imperativo de estabelecer as regras mais adequadas para a circulação com segurança e, também, de definir as infrações de trânsito e suas respectivas sanções, não restando aos cidadãos-motoristas outra alternativa senão a de acatá-las e cumpri-las obrigatoriamente.
>
> Assim sendo, se o Estado, de forma unilateral e soberana, dispõe de seu poder para abolir uma infração administrativa de trânsito ou, mantendo-a, torná-la mais branda, parece evidente que esta nova lei mais benéfica deve ser aplicada aos casos anteriores a sua vigência, desde que ainda pendentes de solução final. Do ponto de vista ético-político, não haveria legitimidade jurídica para que o Estado possa exigir, de forma compulsória, aquilo que, no espaço de soberania do seu imperativo poder discricionário, entendeu política e juridicamente conveniente renunciar. (3)

25. Acerca da matéria, merece destaque lição de Fábio Medina Osório, em sua obra Direito Administrativo Sancionador, Revista dos Tribunais, 2ª edição, páginas 334 e 337/338:

> **Não há dúvidas de que, na órbita penal, vige, em sua plenitude, o princípio da retroatividade da norma benéfica ou**

4 LEAL, João José. Excesso de Velocidade e Política Jurídica para o Controle das Multas de Trânsito: Breves Comentários à Lei 11.334/2006. Jus Navegandi. http;//jus.uol.com.br/doutrina/texto. Acesso em 25.08.2008."

> **descriminalizante, em homenagem a garantias constitucionais expressas e a uma razoável e racional política jurídica de proteger valores socialmente relevantes, como a estabilidade institucional e a segurança jurídica das relações punitivas. Se esta é a política do Direito Penal, não haverá de ser outra a orientação do Direito Punitivo em geral, notadamente do Direito Administrativo Sancionador, dentro do devido processo legal**. (grifou-se)
>
> Se há uma mudança nos padrões valorativos da sociedade, nada mais razoável do que estender essa mudança ao passado, reconhecendo uma evolução do padrão axiológico, preservando-se, assim, o princípio constitucional da igualdade e os valores relacionados à justiça e à atualização das normas jurídicas que resguardam direitos fundamentais. O engessamento das normas defasadas e injustas não traria nenhuma vantagem social. A retroatividade decorre de um imperativo ético de atualização do Direito Punitivo, em face dos efeitos da isonomia.
>
> [...]
>
> O desafio mais difícil consiste em interpretar o silêncio legal na cadeia de normas sucessivas. Uma norma sancionadora mais favorável nada dispõe sobre o tema, deixando ambígua sua posição. E os valores por ela tutelados são relativamente estáveis, daqueles que demandam políticas públicas punitivas coerentes e centradas em escolhas racionais, dotadas de vocação à estabilidade, o que revelaria, a priori, vocação à retroatividade. Em tais casos, não há dúvidas de que as normas retroagem, como se fosse o próprio Direito Penal, na busca de salvaguardar critérios de justiça e segurança, em homenagem ao tratamento simétrico com a outra principal vertente do Direito Punitivo. Essa retroatividade está amparada na cláusula constitucional do devido processo legal e nos valores ali abrigados.

III. Considerações finais:

26. Por entender que o advento de uma lei atenuando a penalidade cabível decorrente de infração de trânsito deve retroagir para aquelas relações jurídicas ainda não definitivamente constituídas, ainda que o fato seja pretérito, encaminho parecer no sentido de que este Conselho supere o Parecer 069/2007 e passe a adotar a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu (CFRB, art. 5º, §1º).

Fecham-se aspas ao Parecer Nº 87/2009, relatado por este signatário e arpovado por unanimidade na Sessão Ordinária n° 026, realizada em 30/06/2009, **adotando-se integralmente o seu conteúdo**, com as seguintes exposições suplementares, considerando-se as ponderações constantes do processo que formalizou a consulta.

a) Relação jurídica no Direito Administrativo sancionador

A lei que se propõe a regular a relação entre as pessoas, tem o condão de estabelecer a paz social.

As leis que ditam regras de conduta nas esferas administrativa e penal, tipificam os fatos que considera reprováveis e cominam as sanções, com cunho pedagógico e, muitas vezes, protetivo ao próprio autor do fato.

Especificamente em relação às normas do CTB, ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração.

A lavratura do AIT dá início a relação jurídica processual entre o Estado e o administrado autor do fato tido por antijurídico.

Instaurado o devido processo legal, abre-se espaço para a presença do administrado ao qual se atribui a conduta ilícita, para que apresente, nas diversas fases, as razões que sustentarão a sua inocência ou, ao menos para que, ainda que reconheça a própria culpabilidade, tenha garantido uma punição com equidade, que melhor se traduza na efetivação da justiça.

O trânsito em julgado do processo administrativo punitivo, quando acolhidas as razões de defesa e reconhecida a inocência do administrado, encerra a relação jurídica processual entre aquele e o Estado/Juiz.

O Mesmo não ocorre em relação ao administrado, cujo processo administrativo transita em julgado, mas contempla resultado em que decorra a aplicação de uma sanção. Neste caso, abre-se a fase da execução da pena, mantendo a relação jurídica processual até o final de seu cumprimento.

Essa inteligência, em outras palavras, já restou assentada no Parecer do CETRAN/SC, de n° 87/2009, transcrito alhures, nos itens 9 e 10, *verbis:*

> **9**. Por isso "desde que a regra se dirige aos juízes e legisladores, não há discutir-se se abrange os casos em que se já proferiu julgamento, ou em que já passou em julgado a decisão", ensina Pontes de Miranda que acrescenta: "Não importa saber se já houve condenação, ou se já passou em julgado a sentença de condenação. A Constituição não distinguiu. Enquanto não se executou toda a pena, enquanto pode ser beneficiado o condenado, a lei nova incide e pode, portanto ser invocada" (Comentários à Constituição de 1946 – tomo V- pág. 342 – Borsoi- 1960).
>
> **10**. Temos então que qualquer lei punitiva posterior, desde que mais favorável, deve ser aplicada às infrações passadas, sejam de qualquer ordem – penal ou administrativa – enquanto "não se executou toda a pena, enquanto pode ser beneficiado o condenado".

A aplicação da retroatividade da lei mais favorável no direito administrativo sancionador não tem guarida apenas no entendimento consolidado das melhores doutrina e jurisprudência pátrias, pois existe norma de direito administrativo, na esfera tributária, que positiva tal desiderato.

O Código Tributário Nacional – CTN, instituído pela lei n° 5.172/1966, contempla norma já incluída em seu texto original (de 1966), consolidando a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica, consoante a dicção do seu art. 106, Inciso II, alíneas "a" e "c", *verbis:*

> "Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
> (...)
> II – Tratando-se de ato não definitivamente julgado:
> a) quando deixe de defini-lo como infração;
> (...)
> c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática."

b) Reconhecimento *ex officio* da lei mais benéfica

As questões de ordem pública são as matérias de interesse de toda a coletividade e estão acima das disposições dos particulares e devem ser conhecidas de ofício pelos representantes do Estado, nas relações jurídicas processuais, mormente no âmbito do direito sancionador, penal ou administrativo.

As questões de ordem pública são encontradas, por exemplo, nas disposições expressadas nas leis e nas nulidades absolutas e de fundo estampadas nas leis de direito material e processual.

A confissão espontânea de um ato ilícito na esfera criminal, não implica, necessariamente, na culpabilidade daquele que o declarou. É necessário que o Estado mantenha a persecução criminal para conferir a veracidade da confissão e para encontrar o verdadeiro culpado.

O mesmo ocorre no processo administrativo.

O renomado e saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles ensinou que "as leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos. Por outras palavras, a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que seus agentes deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes impõe". (Direito administrativo brasileiro. 29. ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 91).

A retroatividade da lei mais benéfica é uma garantia fundamental consolidada e consagrada na constituição federal e se constitui em princípios geral do direito, devendo

ser considerada de ofício no âmbito do processo administrativo punitivo.

Situações em que não se aplica a retroatividade na nova lei favorável ao infrator estão fundamentadas e exemplificadas no Parecer do CETRAN/SC de n° 302/2016[5].

3. Conclusão:

O Parecer do CETRAN/SC n° 87/2009, afirmando a retroatividade da lei mais benéfica no âmbito do processo administrativo punitivo subordinado ao Sistema Nacional de Trânsito, continua atual e é aplicável às disposições da CTB e das inovações trazidas pela Lei n° 14.071/2020, que entrarão em vigor em 12/04/2021.

A retroatividade da lei mais benéfica é garantia fundamental consagrada constitucionalmente no art. 5°, inciso XL, traduzindo-se em questão de ordem pública que deve ser obrigatoriamente aplicada *ex officio* no âmbito do processo administrativo punitivo dirigido pelo estatuto normativo que rege o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação.

As situações em que não se aplica a retroatividade da lei nova mais favorável estão fundamentadas e estampada no Parecer do CETRAN/SC n° 302/2016, encontrável no link:

https://www.cetran.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3182&Itemid=134.

Este é o parecer que, com o devido respeito, coloco para discussão e deliberação deste colendo colegiado.

Florianópolis, 03 de fevereiro de 2021.

José Vilmar Zimmermann
Relator

Aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária n.º 05, realizada em 03 de fevereiro de 2021.

Luiz Antonio de Souza
Presidente

[5] https://www.cetran.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3182&Itemid=134